REPUBLIQUE DE GUINEE
TRAVAIL-JUSTICE-SOLIDARITE

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

UNION EUROPEENNE

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS

.....

DIRECTION NATIONALE DES ROUTES NATIONALES

.....

UNITE DE GESTION DES PROJETS TRANSPORTS (UGP-BAD)

.....

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE BOKE-QUEBO PHASE1/LOT2 (41KM) N°P-Z1-DB0-221

NUMERO DE PRET/DON : PRET FAD N° : 2100 150 040 294 ; DON FAD N° : 2100 155 038 320; DON (AFIF) N°: 5110 155 000 102 ET DON FAT N°: 5900 155 014 352

CONTRAT RELATIF AU CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE BITUMAGE EN 2X1 VOIE DE LA SECTION DABISS (PK 45+000) - FRONTIERE GUINEE BISSAU (PK86+000) LONGUE DE 41,00 KM, TRAVAUX CONNEXES DE CONSTRUCTION DE 141,40 KM DE PISTES ET DE LA CONSTRUCTION DU PONT SUR LE FLEUVE COGON (255 ML) DE TYPE BIPOUTRE MIXTE ACIER-BETON COMPRENANT (5) TRAVEES INDEPENDANTES

N° D'IMMATRICULATION : 2024/495/1/6/1/2/2/014

TITULAIRE : GROUPEMENT CIRA SAS / WEST INGENIERIE, CHEF DE FILE CIRA SAS

MONTANT : VINGT-UN MILLIARDS HUIT CENT SIX MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF FRANCS GUINEENS, HORS TAXES **(21 806 784 999 GNF/HT)**, SOIT DEUX MILLIONS QUATRE CENT VINGT-NEUF MILLE CINQ CENT SEIZE EUROS, HORS TAXES (2 429 516 €/HT) ET SIX CENT QUARANTE-DEUX MILLIONS FRANCS GUINEENS, HORS TAXES (642 000 000 GNF/HT)

MODE DE PASSATION : SELECTION BASEE SUR LA QUALITE ET COÛT (SBQC)

DUREE DE PRESTATION : TRENTE-DEUX (32) MOIS

FINANCEMENT :

PRÊT FAD (6,57%) : 42 179 400 GNF/HT/HD ET 159 619,20 EUROS/HT/HD
DON FAD (43,80%) : 281 196 000 GNF/HT/HD ET 1 064 128,01 EUROS/HT/HD
DON FAT (8,03%) : 51 552 600 GNF/HT/HD ET 195 090,13 EUROS/HT/HD
DON UE (41,60%) : 267 072 000 GNF/HT/HD ET 1 010 678,66 EUROS/HT/HD

M.E.F IMMATRICULATION 31 MAY 2024 DGCMP DIRECTION GENERALE DU CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS

FEVRIER 2024

Autorité de Régulation des Marchés Publics CEAC N° 0222 Du 30/05/24 ARMP-R.G

RG/M du Budget-DG/ Chef de Service Enregistrement Service Enregistrement et Timbres

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
TIMBRE FISCAL 2000 FRANCS
A05879011

I. Contrat

REMUNERATION AU TEMPS PASSE

Le présent CONTRAT (intitulé ci-après le « Contrat ») est passé le ……

Entre,

Le Ministère Infrastructures et des Travaux Publics (MITP), domicilié à l'immeuble Travaux Publics, boulevard du commerce, Commune de Kaloum, BP 581, Conakry, Guinée (ci-après dénommé "Client", représenté par Monsieur le Ministre El Hadj Gando BARRY, numéro de téléphone +224 622 97 00 00, agissant en qualité de l'Acheteur, **d'une part,**

ET

Le Groupement CIRA SAS / WEST INGENIERIE, Chef de file CIRA SAS, agissant en qualité de prestataire d'autre part,

CIRA SAS inscrit au Registre de Commerce sous le N° MaBko 2017 B 9425, faisant élection de domicile à Bamako, Hamdallaye ACI 2000, désigné ci-après, appelé le « Consultant », représenté aux présentes par son Directeur Général M. **Seydou Thiory TRAORÉ**, tél **:** +223 20 24 32 34 / +223 44 90 00 64, Email **:** cira-@cira-sas.com.

WEST INGENIERIE-SARL, inscrit au Registre du Commerce sous le numéro RCCM /GC-KAL/04512A/2004

Siege Social : Conakry (Guinée).

Tel : (+224) 62488 78 22

Email : contact@westingenieriegn.com; sk@westingenieriegn.com

SITE WEB: www.westingenieriegn.com

RG / M du Budget - DG / DEMFI / Service Enregistrements et Timbres
Chef de Service Enregistrement

ATTENDU QUE

(a) le Client a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans les Conditions générales jointes au Contrat (ci-après intitulées les « Services ») ;

(b) le Consultant, ayant démontré au Client qu'il a la capacité professionnelle, l'expertise et les ressources techniques requises, a convenu d'exécuter les Services conformément aux termes et conditions arrêtés au Contrat pour un montant total de **Vingt-Un Milliards Huit Cent-Six Millions Sept Cent Quatre-Vingt-Quatre Mille Neuf Cent Quatre-Vingt-Dix-Neuf Francs Guinéens, Hors Taxes (21 806 784 999 GNF/HT)**, soit **Deux Millions Quatre Cent Vingt-Neuf Mille Cinq Cent Seize Euros, Hors Taxes (2 429 516 €/HT)** et **Six Cent Quarante-Deux Millions Francs Guinéens, Hors Taxes (642 000 000 GNF/HT)** pour un délai de prestation de **trente-deux (32) mois.**

(c) le Client a reçu le financement du Groupe de la Banque Africaine de Développement sous forme de prêt FAD, don FAD et Don (AfIF) en vue de contribuer au financement du coût du Projet et des Prestations et se propose d'utiliser une partie de ces crédits pour régler les paiements éligibles autorisés dans le cadre du présent Contrat, étant entendu (i) que les paiements effectués par la Banque ne seront effectués qu'à la demande du Client et sur approbation de la Banque, (ii) que ces paiements seront soumis à tous égards aux termes et conditions de l'Accord de ces prêt/don P-Z1-DB0–160; ledit accord de financement interdit tout retrait du compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de fournitures lorsque, ledit paiement, ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations

Unies et (iii) qu'aucune Partie autre que le Client ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord de prêts/don, ni prétend détenir une créance sur les fonds provenant De ces prêts/don.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit :

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés partie intégrante du présent Contrat :

   (a) les Conditions générales du Contrat (y compris l'Annexe 1 – Fraude et Corruption)

   (b) les Conditions particulières du Contrat

   (c) les Annexes :

   Annexe A : Termes de Référence

   Annexe B : Personnel clé

   Annexe C : Décomposition du Prix du Contrat

   Annexe D : Formulaires de garantie bancaire pour le remboursement de l'avance ;
   Annexe E - Code de conduite (ES) ;

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE TIMBRE FISCAL 2000 FRANCS A05879012

R.G.M du Budget - DG / Chef de Service Enregistrement / Service Enregistrements et Timbres

En cas de différence entre les documents ci-avant, l'ordre de priorité ci-après prévaudra pour leur interprétation : les Conditions particulières du Contrat, les Conditions générales du Contrat, y compris l'Annexe 1, l'Annexe A, l'Annexe B, l'Annexe C, l'Annexe D. Toute référence audit Contrat s'entendra comme incluant, lorsque le contexte le permettra, la référence aux Annexes.

2. Les droits et obligations réciproques du Client et du Consultant sont ceux figurant au Contrat en particulier :

   (a) le Consultant fournira les Services conformément aux conditions du Contrat ; et

   (b) le Client effectuera les paiements au Consultant conformément aux dispositions du Contrat.

EN FOI DE QUOI, les Parties au Contrat ont fait signer le Contrat en leurs noms respectif le jour et l'an ci-dessus :

Conakry, le 15/03/2024

Ont signé

Pour et au nom de chacun des membres du Groupement CIRA SAS / WEST INGENIERIE

Le Mandataire

« Lu et Accepté »

CIRA - SAS Conseil Ingénierie et Recherche Appliquée BP 5016 Bamako (Mali) Tél: (223) 20 24 3234 44 90 00 64 Fax: (223) 20 24 15 03 44 90 06 06 E-mail: cira@cira-sa.com

Nimonguibé LALLE

Pour et au nom du Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics

« Lu et Accepté »

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS LE MINISTRE

Lu et Approuvé

Le Ministère de l'Économie et des Finances

P/O Le Secrétaire Général

Abdoulaye Touré

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Le Secrétaire Général R.G

ENREGISTRE Sous les Références Suivantes Folio N°: 05 Bd N°: 1706 Montant: Lettre: DE/ Gratis Conakry, le 22/05/24

Autorité de Régulation des Marchés Publics CEAC N° 0222 Du 30/05/24 ARMP-R.G

M.E.F IMMATRICULATION 31 MAY 2024 DGCMP DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES MARCHÉS PUBLICS